Quamvis aequo apostolicae solicitudinis — Capitula Lisbonensia patriarchale et collegiale supprimuntur et novum capitulum patriarchale constituitur

GREGORIUS EPISCOPUS · 1843-11-09 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS

servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Quamvis aequo apostolicae solicitudinis ac paternae caritatis ardore universos christifideles per totum terrarum orbem diffusos complecta- mur, eo tamen alacriori impensiorique quodam studio ferimur, quo graviores eorum necessi- tates Nos vocant, nullumque laboris ac cura- rum genus praetermittimus, quominus spiritua- libus, quae ipsi Nobis commonstrant, vulneribus amantissime medeamur. Huc sane spectat inter cetera, quod ubi per tempus licuit apostolicum internuntium apud fidelissimam Portugalliae et

Algarbiorum reginam, ad componenda ibidem, auctoritate Nostra, ecclesiastica negotia miseri- mus ; quod quidem non sine ingenti sacri illic ordinis et fidelium utilitate factum fuisse, il- lustria argumenta hucusque testantur.

Illud vero peculiari memoratu dignum est, quod patriarchali Lisbonensi ecclesiae tot tan- tisque nominibus celebratissimae, proprium pa- storem nuper dederimus, eumque subinde ad amplissimam cardinalatus dignitatem evexeri- mus. Post haec autem necessarium omnino Nobis visum est, ut ad opportuniorem patriar- chalis Lisbonensis capituli conformationem cu- ras cogitationesque Nostras serio converteremus. Quum, scilicet, ob infelices temporum vicissi- tudines rerumque humanarum discrimina illud etiam in Portugalliae et Algarbiorum regnis contigerit, ut patriarchale capitulum in regia ecclesia sive cappella Deo in honorem beatis- simae Virginis in Coelum Assumptae dicata, mu- nificentissime olim erectum, a primaevo splen- dore ad statum conditionemque humiliorem deciderit; cumque iisdem propemodum iacturis obnoxium fuerit alterum quoque in praefata urbe Lisbonensi extans capitulum simpliciter collegiale sub invocatione sanctae Mariae; hinc ad ecclesiasticae quoque rei incolumitatem di- gnitatemque, quo satius fieri possit, sustentan- dam tuendamque, consultius visum est, ut pa- triarchalis Lisbonensis ecclesia capitulum dein- ceps haberet personarum numero atque ordine, praesentibus rerum circumstantiis magis accom- modatum. Quapropter carissima in Christo filia Nostra Maria secunda, fidelissima Portu- galliae et Algarbiorum regina, pro sua religione ac pietate Nobis impense supplicavit per dile- ctum filium commendatarium Ioannem Petrum Migueis de Carvalho de Brito, suum apud Nos et Apostolicam hanc Sedem legatum, ut apo- stolica auctoritate, istiusmodi capitulum nova quadam constitutione componi decerneremus. Quibus quidem inclytae reginae supplicationi- bus eo libentius annuimus, quod ita maiori illorum christifidelium bono consultum fore intelleximus ; atque idcirco re tanti momenti ceterisque omnibus, quae conspicienda erant, matura deliberatione perpensis, praefatae fide- lissimae reginae vota clementer obsecundare cu- pientes, ac quorumcumque interesse habentium consensui supplentes, ex Motu—Proprio, certa scientia deque apostolicae potestatis plenitu- dine, ante omnia funditus perpetuoque cum omnibus hucusque habitis et quomodocumque quaesitis vel adhibitis iuribus, privilegiis, prae- rogativis, honoribus cum toto denique primaevo statu suo, utrumque capitulum Lisbonense, illud videlicet patriarchale pridem erectum in ecclesia sive regia cappella beatissimae Virgini Mariae sub titulo Assumptionis dicata, alterum vero

collegiale in ecclesia a Sancta Maria nuncupata supprimimus, proindeque earumdem ecclesia- rum pristinos cathedralitatis, patriarchalitatis et collegialitatis respective titulos olim eisdem attributos identidem abolemus, sicque penitus extinguimus, ut ad simplicium ecclesiarum gra- dum et statum ipsaemet redigantur.

Qua suppressione, abolitione atque extin- ctione rite conficienda sic decreta, ne dehinc desit ecclesia patriarchalis, ubi Lisbonensi pro tempore patriarchae sedes et cathedra patriar- chalis statuta habeatur, venerabili fratri Nostro Francisco S. R. E. cardinali Saraiva de sancto Ludovico, hodierno Lisbonensis patriarchatus antistiti, inferius a Nobis in exequutorem harum literarum deputando, facultatem impertimur, ut ipse qui locorum et peculiarium adiunctorum probe est gnarus, indigitet designetque, con- sulta eadem fidelissima regina intra Lisbonen- sis urbis moenia templum, quod patriarchali- tatis titulo et dignitate prae ceteris honestan- dum sibi visum fuerit, adeoque ipsum templum, dummodo in id opportuna et necessaria quae- que de more comparata firmiterque instituta fuerint, ad patriarchalis ecclesiae Lisbonensis fa- stigium erectum sit, ibique pro uno antistite patriarcha Lisbonensi, canonice erecta extet se- des et cathedra cum dignitate patriarchali cum- que capitulo ex novo rerum ordine, ut infra con- firmando, constituta.

Porro autem ut in patriarchali dein ecclesia, ceu superius dictum est, designanda atque in- stituenda, cultus divinus in hymnis et canticis ceterisque sacris

functionibus, qua maiori datur ex hodiernis rerum circumstantiis celebritate ac dignitate, sedulo procurari concinneque possit expleri, protinus inibi erigimus atque in per- petuum constituimus capitulum patriarchale cum omnibus quidem iuribus, honoribus et oneribus istiusmodi capitulis per sacros canones attributis ; illud autem componendum statui- mus ex quatuor et viginti canonicis, quos inter sex tantummodo recenseantur dignitarii, et de- cem praeterea et octo beneficiatis perpetuo titu- laribus, et ex quindecim denique cappellanis cantoribus, qui ad nutum possint quandocum- que amoveri atque destitui.

Declaramus profecto quod cuique ex prae- nunciatis canonicatibus dignitariis peculiaris in- haereat denominatio, hosce singillatim pro tem- pore rectoribus praecipuos titulos importatura, ut videlicet rector primi canonicatus dignitarii decanus, secundi c1ntor, tertii archipresbyter, quarti archidiaconus, quinti thesaurarius—ma- ior, sexti denique canonicatus rector, magister scholae perenniter nuncupetur. Et insuper quod praesignati canonici dignitarii, eo prorsus, quo hic supra recensiti sunt, ordine et gradu prae- cedentiam inter se et supra ceteros canonicos simplices permanenter habeant ac inviolabiliter yaleant tueri, volumus atque decernimus.

Quod vero spectat ad necessarias et oppor- tunas dotationes in hoc negotio rite compo- nendo optataeque executioni feliciter deman- dando, ei qui inferius in exequutorem harumce literarum apostolicarum deputabitur, commit- timus, ut communicatis opportune consiliis cam fidelissima Portugalliae et Algarbiorum regina, quae dotationes eiusmodi se praestituram pro- misit, praequisitis praediorum vel interim an- nuarum praestationum assignationibus perpe- tuis, totidem distinctas et congruas pro singulis supramemoratis dignitatibus, canonicis et bene- ficiatis, dotationes perpetuum in modum assi- gnet atque adiudicet; similique modo initis cum praelaudata maiestate sua consiliis, per- petuas item et congruas dotes decernat pro cap- pellanis, nec non pro ipsius capituli et eccle- siae patriarchalis administris, ad eum scilicet numerum, quem templi dignitas aliaeque cir- cumstantiae postulare videbuntur; ac tandem pro perenni eiusdem fabricae manutentione et pro sacrario ad sacras supellectiles, ceterasque res pro ecclesiastico servitio cultuque divino de- center et continuo comparandas. Plane autem persuasum habemus futurum, ut fidelissima Portugalliae et Algarbiorum regina, pro zelo quo fertur, decoris domus Dei adeo munificam se praebeat, ut patriarchalis ecclesiae dignitati, splendori atque incolumitati, nec non singulis personis eiusdem capitulum constituturis, eisque inservientibus satis omnino consultum ab ea fuisse appareat, eo etiam intuitu, ut quae ec- clesia in toto Portugalliae et Algarbiorum regno princeps extitura est, eadem quoque sacrarum functionum decore, dignitate atque apparatu ce- teris omnibus antecellat.

Omnes vero et singulas praebendas supra- memoratas cum congruis dotationibus, ut modo inditum est, constituendas, non ex privilegio sed eX vera omnimoda et actuali primaeva hac fun- datione, regio patronatui obnoxias esse edici- mus ; proindeque ad eas obtinendas, nomina- tionem seu praesentationem in favorem ido- nearum personarum quae canonicam deinde institutionem accipient, pertinere declaramus ad laudatam Portugalliae et Algarbiorum reginam Mariam secundam et fidelissimos reges eiusdem successores. Pristino autem illorum iure, qui in alterutro ex dictis capitulis, ceu praefertur, supprimendis titulares praebendas legitima pos- sessione iampridem retinent, praeteriri haud- quaquam volumus, sed quod melius pro ho- diernis rerum circumstantiis fieri poterit, decer- nimus atque mandamus, ut prius antiqui ca- pituli patriarchalis, utpote eminentioris gradus, dein vero alterius simplicis collegiatae a Sancta Maria nuncupatae, aut in nova praedictarum praebendarum collatione, aut alio convenienti et aequo modo ratio habeatur. Decernimus in- terim, ut duo illi praebendati, qui soli ex vi- ginti quatuor principalibus antiqui capituli pa-

triarchalis canonicis hodie superesse dicuntur, in hoc novum capitulum patriarchale ibidem admittantur, cum congrua pensione veteris praebendae loco, iidemque habeantur et sint tanquam canonici principales et canonice iubi- lati, adeo siquidem , ut pro lubitu suo sacris functionibus et capitularibus conventibus cum voto activo et passivo, valide liciteque interesse possint; eisdemque insuper indulgemus, ut non modo primos obtineant locos inter dignitarios et canonicos omnes et quoscumque, verum etiam gaudeant peculiari facultate utendi, sicut antea, purpurea tunica talari, aliisque insigniis et ho- noribus quibus in veteri patriarchali capitulo fruebantur. Attamen cum eiusmodi privilegia duobus tantum principalibus supramemoratis canonicis a Nobis personaliter attributa intelligi omnino debeant et sint, neminem idcirco post illos in haec privilegia successurum, sed ea nunc pro tunc plane extincta declaramus.

Deinde vero quoad reliquos vel praesules sive simplices canonicos sive minores ibidem etiam nunc canonice praebendatos, (illis vero exceptis a quibus alterius ecclesiastici beneficii incom- patibilis possessio esset retinenda) eos utique cooptandos esse volumus in praebendatos novi capituli patriarchalis, hac nempe methodo, ut in collatione sex dignitatum et octodecim ca- nonicatuum, ex quibus, ut dictum est, praefa- tum constare debet capitulum, eorum primum ratio habeatur qui praesules et canonici etiam simplices erant in pristino ; lis autem, qui in coetu inferiori erant praebendati, tribuantur be- neficia; siqui vero ex hisce omnibus maluerint nuncium huic iuri remittere, accepturi potius in compensationem, ac fruituri annua pensione ab eodem exequutore literarum apostolicarum aequa lance in perpetuum constabilienda, id fas esse, et

sanctione muniendum statuimus atque decernimus.

Nihilominus eo etiam consilio, ut impen- sius et quam solertius exerceri ac veluti par est, expleri quotidie valeat servitium in sacris peragendis functionibus, veniam quoque imper- timur, ut ex hodiernis eiusmodi supprimendi capituli patriarchalis praebendatis adhuc extan- tibus, inter novi capituli cuiuscumque classis praebendatos neutiquam illi cooptentur, qui seu propter senescentem aetatem, seu propter de- pereuntem corporis valetudinem, videantur mi- nus ess2 posse idonei ad canonicalia onera, sub- stinenda in choralibus praesertim officiis, atque muniis, requisita assiduitate ac solertia obeundis: hisce vero in casibus iniungimus atque manda- mus, ut emeritis istiusmodi viris ecclesiasticis constituatur, et quotannis donec vixerint, tantum nummorum in pensionem persolvatur, quantum saltem reddituum iisdem singulis unoquoque anno obventurum esset ex ea canonicali prae- benda quam habituri fuissent, si apti atque ido- nei essent ad chorale servitium substinendum.

Ceterum qua iure meritoque eorum interest, qui in collegiata Sanctae Mariae item suppri- menda praebendas canonice obtinuerant, decer- nimus, ut eis etiam postquam provisum fuerit, singulis ex veteri capitulo patriarchali actuali- bus praebendatis diligenter, et qua accommoda- tiore pro hisce rerum adiunctis fieri potest de- cetque ratione prospiciatur. Ad hunce igitur fi- nem id tribuimus atque mandamus, ut antedictis etiam S.Mariae praebendatis aut in novo capitulo patriarchali conferantur praebendae iuxta gra- dum, quem eorum quisque nunc tenet in eo S. Mariae capitulo, aut saltem congrua cuique eorum, qui in novum capitulum patriarchale non fuerint cooptati, annua pensio assignetur.

Quibus omnibus sic statutis ac decretis super novo patriarchali Lisbonensi capitulo, ut in po- sterum eiusdem etiam decor et dignitas, dum divinis oMiciis vacabitur, ordinis insigniis prae- fulgeat, potestatem facimus canonicis tam di- gnitariis quam simpliciter titularibus, nec non beneficiatis et cappellanis superius commemo- ratis, ut nedum in patriarchali ecclesia desi- gnanda, verum etiam extra ipsam quoties ca- pitulariter sive ad supplicationes publicas sive ad sacra solemnia, sive ad alios ecclesiasticos id generis actus convenerint, licite ac libere uti possint illis insigniis et choralibus indumentis, quae pro unaquaque antedictorum praebenda- torum classe et dignitate ipsemet praenuncia- tarum literarum apostolicarum exequutor cen- suerit prudenti consilio deliberare atque praesi- signare ; exceptis tamen purpureis tunicis tala- ribus aliisque peculiaribus insigniis, quae me- moratis duobus principalibus canonicis tantum- modo competere superius declaravimus. .

Denique ut cuncta, quae supra sancita sunt, ad suum perducantur effectum, venerabilem fratrem Nostrum Franciscum S. R. E. cardina- lem Saraiva de Sancto Ludovico, Lisbonensis patriarchatus antistitem, harum literarum No- strarum exequutorem eligimus ac deputamus cum omnibus facultatibus in id negocii neces- sariis et Opportunis, ita videlicet ut per se, vel per aliam personam in ecclesiastica dignitate legitime constitutam, ab ipso subdelegandam, ea omnia facere, statuere ac decernere valeat, quibus ad felicem effectum superiora decreta cumulate perducantur; itidemque facultatem ei- dem exequutori vel eius subdelegato concedi- mus atque attribuimus, definitive pronunciandi super quacumque quaestione, siqua in hac re quomodolibet suboriri potuerit, iniuncta tamen ipsi exequutori obligatione diligenter mittendi ad hance Sanctam Sedem intra quatuor menses ab expleta literarum apostolicarum executione, exemplar authentica forma exaratum decreto- rum omnium, quae in harum literarum apo- stolicarum executionem emiserit, ut de more in tabulario Nostrae congregationis Consisto- rialis asserventur,

Praesentes porro literas et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in- teresse habentes vel habere praetendentes vo- cati vel auditi non fuerint, nullo unquam tem- pore de subreptionis vel obreptionis, aut nul- litatis vitio vel intentionis Nostrae defectu no- tari, impugnari vel in controversiam vocari, sed semper et perpetuo validas et efficaces exi- stere et fore, suosque plenarios et integros ef- fectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat inviolabiliter observari decerni- mus.

Non obstantibus de iure quaesito non tol- lendo, aliisque Nostris et cancellariae aposto- licae regulis dictaeque patriarchalis ecclesiae etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et con- suetudinibus, ceterisque licet expressa et indi- vidua mentione dignis contrariis quibuscum- que.

Volumus praeterea, quod harum literarum transumptis etiam impressis, manu tamen ali- cuius notarli publici subscriptis et sigillo per- sonae in ecclesiastica dignitate constitutae mu- nitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrarum suppressionis, extinctionis, cu- mulationis, translationis, designationis, erectio- nis, constitutionis, deputationis, facultatis, de- creti, derogationis ac voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem omnipo- tentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud s. Petrum anno incar- nationis dominicae millesimo octingentesimo quadragesimo tertio, quinto idus novembris, pontificatus Nostri anno decimo tertio.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.